



CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO
MANUAL BRASILEIRO DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO – MBFT

FICHA DE FISCALIZAÇÃO

Tipificação Resumida:

Dirigir veículo sem realizar o exame toxicológico previsto no § 2º do art. 148-A.

Código do
Enquadramento:

780-30

Amparo Legal:

Art. 165-B c/c o parágrafo único.

Tipificação do Enquadramento:

Dirigir veículo sem realizar o exame toxicológico previsto no art. 148-A deste Código.

Gravidade:

Gravíssima

Penalidade:

Multa (5X)

Medida Administrativa:

Não

Pode Configurar
Crime de Trânsito:

Infrator:

Condutor

Competência:

Órgão ou Entidade de Trânsito Estadual, Municipal e Rodoviário.

Pontuação:

7

Constatação da Infração:

Mediante abordagem.

NÃO

Quando Autuar

Quando NÃO Autuar

Definições e Procedimentos

Exemplos do Campo
Observações do AIT

1. Condutor habilitado nas categorias C, D ou E, com idade inferior a 70 anos, conduzindo veículo para o qual se exija uma destas categorias, que não tiver realizado o exame toxicológico periódico (a cada 2 anos e 6 meses da obtenção ou renovação da CNH), após 30 dias da data de vencimento do prazo estabelecido.

1. Condutor habilitado nas categorias C, D ou E, sem realizar o exame toxicológico no prazo, conduzindo veículos das categorias A ou B.

2. Condutor habilitado na categoria C, D ou E, conduzindo veículo para o qual se exija uma destas categorias, que não comprove a realização do exame toxicológico previsto no caput do art. 148-A do CTB e com a CNH vencida há mais de 30 dias, utilizar enquadramento específico: 779-00. Verificar "definições e procedimentos" para diferenciar os tipos de exame toxicológico e, consequentemente, o enquadramento adequado.

3. Condutor inabilitado conduzindo veículos das categorias C, D ou E, utilizar enquadramento específico: 501-00, art. 162, I.

4. Condutor que possuir CNH das categorias A ou B, conduzindo veículos que exijam categorias C, D ou E, utilizar enquadramento específico: 503-71, art. 162, III.

5. Quando o exame toxicológico estiver válido e a CNH estiver vencida há mais de 30 (trinta) dias, utilizar enquadramento específico: 504-50, 162, V.

1. O exame toxicológico periódico corresponde aos exames exigidos entre os períodos de obtenção ou renovação da CNH.

2. A realização do exame toxicológico deverá ser verificada exclusivamente junto à base de dados do RENACH. Logo, a impossibilidade de consulta ao RENACH impede a lavratura do auto de infração.

3. O exame toxicológico periódico será considerado regular caso esteja dentro do prazo de trinta dias de seu vencimento, ou caso o sistema RENACH aponte coleta da amostra há, no máximo, noventa dias da data da fiscalização, observado o disposto no §3º do art.10-B da Resolução CONTRAN Nº 923, de 2022, não sendo cabível a aplicação de sanção enquanto perdurarem ao menos uma das duas situações.

4. Na existência de mais de um exame periódico vencido, será aplicada apenas uma penalidade, referente ao último exame vencido.

5. O campo observações do AIT deverá conter a data de vencimento do exame toxicológico periódico. O campo observações deverá conter também a data da última coleta de amostra registrada na base RENACH, e, em sua ausência, a menção de que não foram encontradas coletas de amostra registradas para o condutor na base RENACH.

6. No caso de reincidência no período de até 12 meses, serão aplicadas as penalidades de multa (dez vezes) e de suspensão do direito de dirigir.

7. Aplica-se esta infração ainda que o condutor esteja com a CNH vencida. A partir da renovação da CNH os prazos começam a ser contados, conforme § 1º do art.10-A da Resolução CONTRAN Nº 923, de 2022.

1. Condutor, com idade inferior a 70 anos, habilitado na categoria "D" dirigindo veículo da categoria "D", com exame toxicológico periódico vencido em DD/MM/AAAA, e sem nova coleta de amostra registrada nos últimos 90 dias.

Informações Complementares:

Não há.